

0061897-49.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEILSON DA CONCEICAO DE AQUINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Leilson da Conceição de Aquino, qualificado nos autos na fl. 15, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0061897-49.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0061897-49.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEILSON DA CONCEICAO DE AQUINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Leilson da Conceição de Aquino, qualificado nos autos na fl. 15, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque no dia 11/julho/2018, por volta das 16h30, na Rua Manoel do Couto Almeida, 100, Jardim São Luis, nesta comarca, trazia consigo e vendia, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 36 invólucros plásticos, contendo 64,8g de tetrahidrocannabinol, mais conhecida como maconha e 30 invólucros plásticos, contendo 21,8g de cocaína, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica.

Consta na denúncia que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima citadas, policiais civis realizavam diligências para o combate ao tráfico de drogas, parando a viatura para observar a ação do local; nesta ocasião avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, um deles o ora denunciado; quando foi pronunciada a abordagem, ambos tentaram empreender fuga; o réu, na perseguição, largou pelo meio do caminho um pequena mochila vermelha, a qual continha em seu interior 30 porções de cocaína e 36 porções de maconha; este foi alcançado e detido; indagado, o agente confessou que os entorpecentes eram seus e seriam destinados à comercialização.

A denúncia (fls. 75/76) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/34), sendo a peça acusatória recebida em 17/agosto/2018 (fls. 77/78). Após a necessária notificação/citação (fl. 98), o réu apresentou resposta à acusação (fl. 109). Durante a instrução foi ouvida uma testemunha (áudio - audiência virtual sistema Teams) e o denunciado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas considerações finais, tanto o Ministério Público como a Defesa requereram a improcedência da ação.

O Laudo de Constatação Prévia encontra-se nas fls. 11/13; o de Exame Químico Toxicológico nas fls. 91/93 e o Auto de Exibição e Apreensão das substâncias entorpecentes está na fl. 10.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução, verificou-se que os fatos narrados na exordial não restaram comprovados, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente.

O réu teve decretada sua revelia em juízo, pois apesar de citado/intimado (fls. 122), não compareceu à audiência nem justificou sua ausência.

Permaneceu em silêncio na fase inquisitiva (fls. 05).

Vejamos a prova do contraditório.

A testemunha Ângelo Galatoli Júnior, policial civil, narrou que, ao passar pelo local dos fatos, assim que estacionou a viatura, visualizou várias pessoas naquele endereço, tudo a indicar que havia o comércio ilícito; seu parceiro foi a frente e, assim que eles perceberam, todos começaram a correr, sendo que seu colega agarrou o réu que, de imediato, soltou uma bolsa vermelha contendo maconha; o réu confessou informalmente a mercância ilícita; afirma já ter efetuado mais de treze prisões naquele local (áudio sistema SAJ).

Como se vê, encerrada a fase de instrução, há dúvida a respeito de como os fatos aconteceram, incerteza essa que afasta a condenação do réu.

Apesar de haver prova da materialidade através do Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), no Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10), no Auto de Constatação Prévia (fls. 11/13) e no Exame Químico Toxicológico (fls. 91/93), não se sabe ao certo como os fatos aconteceram, colocando dúvida a respeito da culpabilidade do acusado.

DECISÃO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO, e o faço para ABSOLVER Leilson da Conceição de Aquino, qualificado nos autos na fl. 15, da imputação de ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com base no inciso VII, do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

P . I . C .

São Paulo, 10 de agosto de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.